



الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات

لائحة سياسة مكافحة
الفساد والاحتيال

أغراض وأهداف لائحة مكافحة الفساد والاحتيال:

يمكن أن تؤدي حالات الغش التي تحدث في عمليات الجمعية أو البرامج المنفذة من قبل الجمعية والمدعومة من الغير إلى استنزاف الأموال والموارد الأخرى التي تهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن أن يسبب الاشتباه بوجود أي مؤشر فساد له تأثير سلبي كبير على سمعة الجمعية.

عدم الامتثال إلى السياسات والإجراءات:

في حال وجود أي تجاوزات أو إهمال من السياسات والإجراءات الإدارية في هذا الدليل ، يتطلب ذلك موافقة السلطات التالية:

- ١- الجمعية العمومية / أو الهيئة الإدارية
- ٢- رئيس الجمعية أو الأمين العام .
- ٣- مدير قسم العمليات

التحديثات والتعديلات:

- ١- يجب على الإدارة المعنية بالإدارة المالية ، أن تقوم بإبلاغ كافة الأشخاص المعنيين داخل الجمعية عن كافة التحديثات والتعديلات التي أدخلت على الدليل المالي الخاص بالجمعية بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب.
- ٢- سيتم العمل بالخطوات التالية لتحقيق الرقابة وإدارة التغيير لهذا الدليل:
- ٣- مدير العمليات أو الشخص الذي يقوم بواجباته في الجمعية هو الشخص المسؤول عن دليل الاحتيال والفساد ، وهو المسؤول أولاً وقبل كل شيء عن مراقبة هذا الدليل.
- ٤- يمكن لأي مسؤول في الجمعية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن أي تغييرات تطرأ على محتوى هذا الدليل ، حيث يتم إرسال جميع التعديلات أو الطلبات الموصى بها إلى قسم العمليات ، مع ذكر أسباب هذه التغييرات والنتائج.
- ٥- مدير قسم العمليات هو المسؤول أولاً وقبل كل شيء عن تحديث وإدخال التعديلات ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الدليل.
- ٦- يتم إجراء تسلسل لأي تغييرات في الدليل وعكسها في السيرة الذاتية الخاصة بمراجعة الدليل على كل صفحة تم تغييرها. يتم تغيير رقم الإصدار فقط إذا كان هناك مراجعة شاملة لجميع السياسات والإجراءات. - بعد كل تغيير ، يقوم مدير إدارة العمليات بتوزيع مذكرة / بريد إلكتروني على جميع الموظفين ذوي الصلة يشير إلى الوثيقة المتغيرة ويزودهم بتفاصيل التغيير.
- ٧- يتم تحديث دليل الاحتيال والفساد على أساس مستمر ليعكس السياسات والإجراءات الإدارية لإدارة الرصد والتقييم بما يتماشى مع التغييرات في العمليات التشغيلية للمؤسسة وإدارتها أو أقسامها الرئيسية.

توزيع الدليل والإشراف عليه:

- ١- عند توزيع نسخة من / أجزاء من / كل محتويات دليل الاحتيال والفساد ، يجب أن تحمل كل نسخة رقمًا تسلسليًا ويتم الاحتفاظ بسجل استلام النسخ الموزعة في قسم التشغيل مع السجلات أو من يقوم بهذه المهام في الجمعية .
- ٢- يقوم مستلم الدليل بالتوقيع على محضر الاستلام تأكيداً لاستلامه له.
- ٣- لا يحق لمستلم الدليل نزع أو تعديل أو نسخ أي جزء منه دون الحصول على موافقة المدير التنفيذي أو مدير إدارة العمليات أو من يحل محله في الجمعية.
- ٤- يجب دائماً الاحتفاظ بالدليل وإبقائه في مكان آمن.
- ٥- تعتبر محتويات هذا الدليل سرية ومعدة للاستخدام الداخلي من قبل موظفي الجمعية المفوضين ، ولا يحق نسخ محتويات هذا الدليل أو كشفها أو إظهارها، تحت أي ظرف

من الظروف، إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة مكتوبة من المدير التنفيذي أو رئيس الجمعية أو المخول بهذه الصلاحية في الجمعية.

الحصول على الدليل:

تم تطوير هذا الدليل لتوجيه جميع الموظفين المعنيين في الجمعية. فيما يلي المواضيع التي تتطلب نسخة من هذا الدليل:

- 1- رئيس الجمعية / الامين العام
- 2- مدير إدارة العمليات بالجمعية
- 3- لجميع الموظفين الحق في الوصول إلى أجزاء من أعمالهم ومناصبهم من هذا الدليل
- 4- يجب على كل موظف أكمل خدمته في الجمعية والذي لديه نسخة من هذا الدليل أن يعيده إلى قسم العمليات.

حدود تطبيق الدليل:

- 1- لا تنطبق أحكام هذا الدليل على الأشخاص الذين تم توظيفهم من قبل الجمعية بأعمال أو مهمات مؤقتة أو عرضية أو موسمية.
- 2- يحق لإدارة الجمعية في أي وقت إدخال أي تعديلات على أحكام هذا الدليل. ويشمل ذلك إضافة وإلغاء أي من البنود المذكورة فيه وفقاً لتطور أنظمة الجمعية وأنشطتها ، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

مسؤولية تطبيق الدليل:

- 1- دليل الاحتيال والفساد هو جزء من اللوائح والتعليمات الداخلية للمؤسسة.
- 2- يكون للإدارة العليا وحدها صلاحية الموافقة على العمل وفقاً لهذا الدليل. احترام هذه السياسات والإجراءات والعمل بمعنى الواجب لجميع الموظفين والمتطوعين في الجمعية.

تعريف الاحتيال:

- 1- يشمل مصطلح "الاحتيال" حالات مثل السرقة والفساد والتآمر والاختلاس والرشوة والابتزاز. ينطوي الاحتيال بشكل أساسي على استخدام الخداع لتحقيق مكاسب شخصية لنفسك و / أو خلق خسارة لآخر.
- 2- على الرغم من اختلاف التعريفات إلا أن معظمها يعتمد على هذه الموضوعات العامة.
- 3- الاحتيال: يشمل كل من الممارسات الخمسة التالية :

- الممارسة الفاسدة : تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شيء ذي قيمة للتأثير بشكل غير صحيح على تصرفات طرف آخر.
- الممارسة الاحتيالية : تعني أي فعل أو إغفال، بما في ذلك الادعاء الكاذب، أو التضليل المتعمد، أو محاولات لتضليل طرف في الحصول على منفعة مالية أو غيرها أو تجنب أي التزام.
- الممارسة القسرية : تعني الإضرار أو الأذى أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر على أي طرف أو ممتلكاته للتأثير بشكل غير لائق على تصرفاته.
- الممارسة المتواطئة : تعني ترتيباً بين طرفين أو أكثر يهدف إلى تحقيق غرض غير لائق ، بما في ذلك التأثير بشكل غير لائق على تصرفات طرف آخر.
- الممارسة المعرقة تعني:

أ- التدمير المتعمد والتزوير والتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم ممارسات الفساد والاحتيال والممارسات

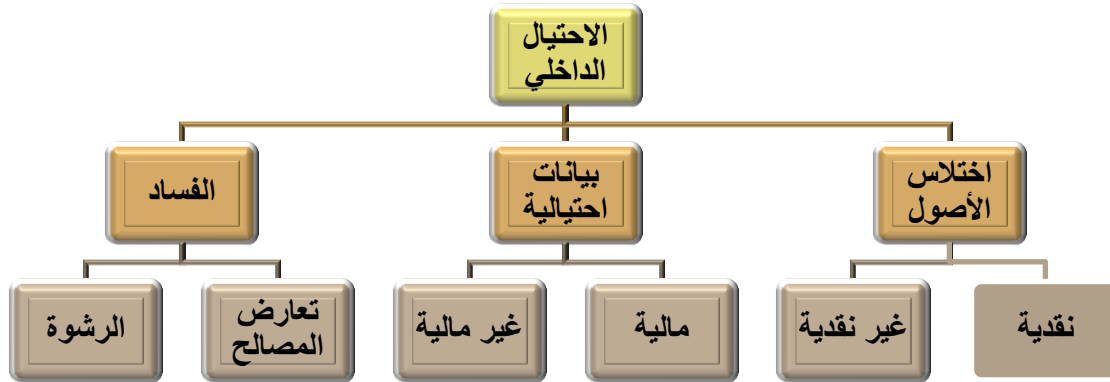
القسرية أو ممارسة التواطؤ و / أو تهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيق أو من متابعة التحقيق.
ب- الأفعال المقصود منها إعاقة ممارسة التفتيش والمراجعة.

٤- يركز هذا الدليل على الاحتيال ضد الجمعية. هناك ثلاث فئات رئيسية من انواع الاحتيال التي تؤثر على المؤسسات:

- الفئة الاولى: اختلاس الأصول ، التي تنطوي على سرقة أو سوء استخدام أصول الجمعية. وتشمل الأمثلة سرقة الأصول أو المخزون أو النقود ، وكذا الفواتير المزورة ، والاحتيال في الحسابات المستحقة القبض ، والغش في كشوف المرتبات.
- الفئة الثانية: من الاحتيال هي بيانات احتيالية. عادة ما يكون ذلك في شكل تزوير البيانات المالية من أجل الحصول على شكل من أشكال المنفعة غير السليمة. ويتضمن أيضاً تزوير مستندات مثل بيانات اعتماد الموظف.
- الفئة الأخيرة: من فئات الاحتيال الثلاثة هي الفساد. ويشمل ذلك أنشطة مثل استخدام الرشاوى أو قبول "الرشاوى" والاستخدام غير السليم للمعلومات السرية والأفكار المثيرة للاهتمام . يتم تلخيص هذه الأنواع من الاحتيال الداخلي في القسم الثاني.

البيانات السياسية:

١- الثقافة والممارسات الداخلية لمكافحة الاحتيال والفساد:



١. إعتمدت الجمعية نموذجاً لا يتسامح إطلاقاً مع جميع أشكال الاحتيال ، بما في ذلك الممارسات الفسادية والاحتيالية والقسرية والمتعلقة و / أو المعرّقة في جميع أنشطة الجمعية ، والتي تتوافق مع مدونة قواعد السلوك والقانون. وسوف يتم التحقيق في جميع المزاعم ذات المصدقية حول الاحتيال التي تؤثر على الجمعية ، وسيتم اتخاذ الخطوات المناسبة رداً على ذلك، وقد يؤدي الاشتراك في الاحتيال إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاسترداد أي خسائر تتكبدها الجمعية نتيجة لهذا الاحتيال (بما في ذلك الإحالة إلى سلطات تنفيذ القانون)
٢. تلتزم الجمعية والموظفين بالمحافظة على الشفافية والتمسك بقيم الجمعية ونزاهتها ، واتباع الإجراءات الرسمية ، وكذا الحفاظ على اصول الجمعية.

٣. من واجب كل شخص يخضع لسياسة مكافحة الفساد تقديم أي قضايا أو أسئلة أو شكوك أو مخاوف ذات صلة بها إلى إدارة الجمعية .
٤. تلتزم الجمعية بإيصال المعلومات التالية لكل شخص يخضع لسياسة مكافحة الفساد الاتي :

- أ- عواقب انتهاك السياسة.
- ب- من واجبهم الإبلاغ عن كل شبهات الفساد التي يعتقد أنها تنتهك هذه السياسة للمؤسسة و كيفية القيام بذلك من خلال قوانين وآلية واضحة للإبلاغ.
٥. تلتزم الجمعية باستخدام إجراءات شفافة ومباشرة وواضحة لمراقبة الشيكات والأرصدة والتوثيق لتجنب الفساد في العمل.
٦. تلتزم الجمعية بتجنب تضارب المصالح.

٢- أصحاب المصلحة الخارجيين:

- ١- تلتزم الجمعية بالتوضيح للمستفيدين حقوقهم واستحقاقاتهم وكيفية الإبلاغ عن الفساد المشتبه به في الجمعية ، إضافة إلى المعايير والسلوك المطلوب من موظفي الجمعية وغيرهم من الخاضعين لسياسة مكافحة الفساد.
- ٢- تلتزم الجمعية بالعمل بكل الوسائل لمنع المستفيدين من الوقوع ضحية للفساد .
- ٣- يحق للمؤسسة استبعاد أي شخص من تلقي منافعها بعد ما يتبين أن ذلك الشخص قد حصل على هذه المنافع من خلال وسائل الاحتيال و لا يحق له الحصول عليها .
- ٤- تلتزم الجمعية بالتوضيح لشركائها التنفيذيين والمتعاقدين معها والجهات الثالثة المرتبطة بها وفهمهم لسياسة مكافحة الفساد هذه .التزامهم بها من حيث متطلبات المعايير والسلوك الخاصة بها ، بالإضافة إلى عواقب خرقها . وإمكانية إنهاء عقد الطرف المخالف و / أو علاقة العمل مع الجمعية.
- ٥- تلتزم الجمعية بتعزيز الوعي واستخدام آليات الشكاوى والإبلاغ الخاصة بها وضمان أن جميع أصحاب المصلحة في الجمعية ، بما في ذلك الأشخاص المعنيين والموظفين والشركاء المنفذين والمقاولين والأطراف الثالثة ذات الصلة والسلطات والمسؤولين العموميين ، يتمتعون بأمان وسهولة وثقة الوصول إلى تقارير الفساد المشتبهة.
- ٦- ستساعد الجمعية أصحاب المصلحة المعنيين على تجنب الفساد كعنصر من أهدافها لبناء ودعم قدرات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني.

٣- التحقيقات و التقارير

- ١- تلتزم الجمعية بأخذ جميع شبهات الفساد التي يتم الإبلاغ عنها على محمل الجد وتقييمها والتحقيق فيها والمعاقبة في جميع تلك الحالات حسب الاقتضاء ووفقاً لإجراءات مهنية وشفافة وعادلة.
- ٢- تلتزم الجمعية بحماية سرية الأشخاص المبلغين وحقوقهم ، ولا تتساهل مع معاقبة الأشخاص المبلغين.
- ٣- تعتبر الجمعية ان تقديم أي تقرير خاطئ للفساد عن دراية يشكل انتهاكاً لهذه السياسة، وسيؤدي القيام بذلك إلى اتخاذ إجراء تأديبي يصل إلى إمكانية إنهاء العمل أو إنهاء عقد الطرف المخالف و / أو علاقة العمل مع الجمعية.
- ٤- ستسعى الجمعية بكافة الوسائل الممكنة إلى استرداد أي أصول مفقودة بسبب الفساد.
- ٥- تلتزم الجمعية بالوفاء بالتزاماتها بالإبلاغ عن حالات الفساد إلى الجهات المانحة ذات الصلة والسلطات الخارجية حسب الاقتضاء.

٤- الامتثال وإدارة مخاطر الفساد

١. تلتزم الجمعية بمعرفة وفهم قوانين وأنظمة مكافحة الفساد التي تنطبق على مشاريعها والمناطق التي تعمل فيها. ستلتزم الجمعية وموظفوها بقواعد وأنظمة الجهات المانحة والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية في مجال مكافحة الفساد.
٢. ستقوم إدارة الجمعية بمراجعة تنفيذ سياسة مكافحة الاحتيال والفساد الصادر عنها سنوياً فيما يتعلق بالتطورات القانونية والتنظيمية وضمان الامتثال وأفضل الممارسات.
٣. تلتزم الجمعية بمنع الفساد من خلال تقييم مخاطر الفساد ومراجعتها بشكل منهجي في عملها وفقاً لإطار إدارة المخاطر الخاص بها. وبالتالي ، يمكن للمؤسسة تصميم تدخلاتها وإجراءات تخفيفها وفقاً لهذه المخاطر ، كما قد تكون مرتبطة بأطراف خارجية ، مثل الشركاء المنفذين والمقاولين والأطراف الثالثة ذات الصلة.

تدابير منع الاحتيال:

١- التوعية بالاحتيال:

يجب أن يكون الموظفون والأفراد من غير الموظفين والموردين والشركاء المنفذون والأطراف المسؤولة مدركين لمسؤوليتهم في منع الاحتيال والفساد. وفي هذا الصدد ، يتعين على المدراء التوعية بهذه السياسة ، وتأكيد واجب جميع الموظفين في الإبلاغ عن حالات الاحتيال والفساد. كما يتعين على المدراء أن يجعلوا الموظفين والأفراد من غير الموظفين ، والموردين ، والشركاء المنفذين ، والأطراف المسؤولة المتعاقدة / المشتركة مع مكاتب كل منهم على علم بهذه السياسة.

٢- بناء منع الاحتيال في تصميم البرامج والمشاريع:

عند تطوير برنامج أو مشروع جديد ، من المهم التأكد من أن مخاطر الاحتيال تتم أخذها بعين الاعتبار بالكامل في تصميم وعمليات البرنامج / المشروع. هذا مهم بشكل خاص للبرامج / المشاريع عالية المخاطر ، مثل تلك البرامج المعقدة أو التي تعمل في بيئات عالية المخاطر. يجب إبلاغ سجلات مخاطر البرامج / المشاريع هذه لأصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك الجهات المانحة والشركاء المنفذون والأطراف المسؤولة ، بالإضافة إلى تقييم مدى التخفيف من المخاطر. يتحمل مدراء البرامج والمشاريع مسؤولية ضمان تحديد مخاطر الاحتيال والفساد خلال مرحلة تصميم البرنامج / المشروع. والاعتماد على اعتبار في مدى سهولة حدوث أعمال احتيالية وتكرارها في العمليات اليومية و تقييم تأثيرها ، وفعالية التدابير المتخذة للحد من المخاطر. ويمكن بعد ذلك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إجراءات تخفيف إضافية.

٣- إدارة مخاطر الاحتيال والفساد:

يتم تقييم مخاطر الاحتيال والفساد وإدارتها وفقاً لإطار إدارة المخاطر الخاص بالجمعية. يتعين على المدراء تحديد وتقييم المخاطر في مجالات برامجهم أو مشاريعهم ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال والفساد ، وتطبيق تدابير التخفيف ، مع الأخذ في الحسبان مستوى المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. لأنه من المستحيل القضاء على جميع المخاطر ، تتطلب الإدارة الجيدة للمخاطر توازناً سليماً للجوانب التالية: التقييم ، التخفيف ، النقل أو القبول بالمخاطر. يجب إبلاغ هذه المخاطر لأصحاب المصلحة ذوي الصلة ، مع تقييم مدى إمكانية التخفيف من المخاطر.

٤- تقييم مخاطر الاحتيال:

عندما يتم تحديد مخاطر عالية من الاحتيال في إطار تقييم المخاطر العام للبرامج / المشاريع ، قد يكون من الضروري إجراء تقييم مخاطر احتيالي إضافي ومحدد. يجب استخدام هذا التقييم المتعمق لتحديد مخاطر الاحتيال بشكل أفضل ووضع إجراءات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر العالية. والهدف من ذلك هو مساعدة الإدارة على تحديد وتقييم مجالات البرنامج / المشروع الأكثر عرضة للاحتيال ، وتحديد الأولويات حيث ينبغي أن تركز الجمعية مواردها على منع الاحتيال وتخفيفه.

ينبغي رصد التدابير للوقاية والتخفيف من الاحتيال و الفاعلية مع مرور الوقت ، ويمكن تكرار عملية تقييم مخاطر الاحتيال بشكل دوري باستخدام الدروس المستفادة ، خاصة بالنسبة للبرامج / المشاريع الطويلة الأمد أو التي يتم فيها إجراء تغييرات جوهرية على تصميم البرنامج / المشروع خلال تنفيذه.

٥- نظام التحكم الداخلي

هناك نظام قوي للمراقبة الداخلية، حيث يتم فرض السياسات والإجراءات، ويتم تنفيذ الرقابة الداخلية بشكل مناسب، ويتم إبلاغ الموظفين، و الأشخاص الغير الموظفين، والموردين و الشركاء المنفذين والجهات المسؤولة عن الاحتيال والفساد وعواقبه و يمكن أن تحد من الاحتيال والفساد.

٦- النزاهة وأفضل الممارسات الأخرى

تعتبر النزاهة من الاعتبارات الرئيسية في تعيين الموظفين والمتعاقدين من غير الموظفين، وفي هذا السياق ، ينبغي لوحدات التوظيف التابعة للمؤسسة أن تكفل قيام الجمعية بالتوظيف / التعاقد مع أفراد يستوفون معايير السلوك المتوقعة من الموظفين. ويمكن تحقيق ذلك ، على سبيل المثال ، باستخدام أدوات تقييم محددة من أجل النزاهة والخبرة المهنية والضوابط الأكاديمية، بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بمسئولي التوظيف ، فإن على وحدة التوظيف واجب الاستفسار عن وجود العلاقات الأسرية المحتملة بين المرشحين وضمان أن يكون المرشحون للتوظيفة على علم بأي صلة عائلية أو علاقات زوجية ويعنون عنها ، كما هو مطلوب من قبل سياسات التوظيف في الجمعية.

٧- مدونة القواعد السلوكية

يمكن أن تساعد مدونة السلوك في تطوير توقعات ومعايير السلوك الأخلاقي داخل الجمعية. يمكن أن ينتج الاحتيال والفساد عن الابتعاد عن معايير السلوك المتوقعة ، كما أن سياسات وقوانين الجمعية تدعم العديد من الممارسات التشغيلية المصممة لتقليل مخاطر النزاهة. يجب على الموظفين الرجوع إلى سياسة مدونة السلوك لمزيد من المعلومات.

٨- تثقيف وتوعية الموظفين

سيتم إطلاع جميع الموظفين على سياسة الجمعية بشأن الاحتيال والفساد ، وكيفية التعرف على ممارسات الفساد ، والآليات المتاحة للإبلاغ عن النشاط الفاسد.

يجب أن يكون الموظفون مدركين لأهمية الإبلاغ عن الاحتيال والفساد والممارسات غير القانونية ، وأن يتم تشجيعهم بشكل فعال على القيام بذلك. يجب أن يتم ذلك كجزء من تعريف الموظف الجديد

باللوائح وكذلك يتم تضمينها في برنامج التدريب المستمر. كما سيتم التشديد على عدم الإبلاغ عن التقارير الكيدية أو المشبوهة ، وتنتج الإبلاغ الخاطئ.

إجراءات الإبلاغ عن الاحتيال:

١- إجراءات الإبلاغ عن الاحتيال

- مطلوب من موظفين الجمعية ، والاستشاريين ، وغيرهم من الأفراد من غير الموظفين الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الاحتيال الى الادارة التنفيذية في الجمعية سواء هاتفياً او كتابياً او بأي الوسائل الممكنة او الى مدراءهم المباشرين.

يجب أن تكون البلاغات بحسن نية وأن تكون شاملة قدر الإمكان. قد تؤدي المزاعم الكاذبة أو الخبيثة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

- سيتم التعامل مع جميع التقارير بسرية. يمكن لأي شخص الإبلاغ عن شبهة الاحتيال دون خوف من الانتقام. سيتم التحقيق بدقة في أي إجراء يتخذ على أنه انتقام من بلاغ الاحتيال عن حسن النية. وقد تؤدي الأعمال الانتقامية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل (في حالة الموظفين والمتطوعين) ، أو إنهاء العقد (في حالة الاستشاريين أو الموظفين من غير الموظفين).

٢- إجراءات الاستجابة للاحتيال

سيتم أخذ أي شكوك من الاحتيال على محمل الجد. يتوقع من المدراء التعامل بحزم وسرعة مع أي تقارير عن الاحتيال المشتبه فيه. يجب على المدراء الذين يتلقون تقارير حول الاحتيال المشتبه به أن يخطرخوا على الفور بالمشكلة والإجراءات المقترحة لمدير الموارد البشرية والمدقق الداخلي. والغرض من هذا الإخطار الفوري هو ضمان الشفافية في التعامل مع القضايا والسماح بتقاسم الخبرات في حالات مماثلة قد تكون نشأت بالفعل في أماكن أخرى.

٣- التفاصيل التي ينبغي إدراجها في تقرير الاحتيال

لكي تكون التحقيقات ناجحة ، يجب أن تكون الشكاوى واضحة قدر الإمكان ، كما يجب أن تتضمن التفاصيل مثل:

➤ نوع الانتهاك المزعوم ؛

➤ متى وأين وكيف وقع الانتهاك

➤ من شارك وكان لديه معرفة بالانتهاكات المبلغ عنها.

يجب تضمين المستندات ذات الصلة أو الأدلة الأخرى مع البلاغ أو تقديمها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن عدم وجود أي من التفاصيل المذكورة أعلاه لا يمنع الجمعية من التحقيق في مزاعم الاحتيال أو الفساد.

٤- التحقيق في الاحتيال

الغرض من التحقيق هو تحديد الحقائق. يجب توثيق جميع أعمال فريق التحقيق ، بما في ذلك نسخ المقابلات التي أجريت. يجب إجراء التحقيق في الوقت المناسب ، ويجب أن يكون مدير الموارد البشرية والمدقق الداخلي على علم بأي تطورات رئيسية.

من أجل ضمان السرية ، وفقاً لإرشادات التحقيق في الموارد البشرية ؛ "شرط السرية" هو جزء من بيان الإقرار بالمقابلة، وقد تؤدي خروقات السرية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية للعاملين في الجمعية للحفاظ على السرية ، يجب أن يكون الإفصاح عن تفاصيل الادعاء قيد التحقيق مناسباً للوضع وللشخص الذي يتم مقابلته ، في حين أنه لا يضلل الشاهد بأي شكل من الأشكال.

٥- إجراءات التحقيق في حالات الاحتيال:

➤ تسجيل البلاغ والأدلة المستلمة وإبلاغ الحالة إلى رئيس فريق التحقيق المكلف من قبل الإدارة.

➤ يقوم الرئيس بتحقيق عن طريق تعيين مسؤول أو مدقق حسابات أو مستشار آخر.

➤ إجراء عملية التحقيق بما يتلائم مع السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية بالتنسيق مع مسؤول الموارد البشرية.

➤ إبلاغ نتائج التحقيق إلى الرئيسة واقتراح ما هو مناسب.

٦- الإجراءات الناشئة عن التحقيق في الاحتيال

يعتبر الأشخاص الذين يحاكمون بتهمة الاحتيال أنهم ارتكبوا سوء سلوك جسيم وسيتم التعامل معهم وفقاً لسياسة الموارد البشرية الخاصة بالعمل التأديبي. و ثبوت الادعاءات قد يؤدي إلى الفصل.

بالإضافة إلى ذلك ، عند الاقتضاء ، ستحيل الجمعية حالات الاحتيال الكبيرة إلى مؤسسات إنفاذ القانون المحلية بهدف الشروع في المقاضاة الجنائية. وينبغي إيلاء الاعتبار للسياق المحلي وللآثار المترتبة على حقوق الإنسان في بدء المقاضاة الجنائية ضد الأفراد المعنيين.

وقد تؤدي الادعاءات ، إذا ثبتت صحتها بواسطة التحقيق ، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية و / أو إجراءات إدارية أو إجراءات أخرى تتخذها الجمعية ، حسب الحالة وقد تكون النتائج على النحو التالي:

➤ بالنسبة للموظفين ، الإجراءات التأديبية الموضحة في سياسات الجمعية.

➤ بالنسبة لأصحاب عقود الخدمات والمتعهدين من الأفراد، عدم تجديد أو إنهاء عقدهم أو أي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية. يجوز أيضاً إحالة القضايا المتعلقة بالمقاولين والمتعهدين من الأفراد إلى مؤسسات إنفاذ القانون المحلية بهدف الشروع في المقاضاة الجنائية.

➤ بالنسبة للمتطوعين في الجمعية يتم الرفع بتوصية مقدمة من فريق التحقيق إلى إدارة التطوع في الجمعية لاتخاذ اللازم

➤ بالنسبة للبائعين ومنظمات المجتمع المدني ، إنهاء العقد والحرمان من ممارسة الأعمال التجارية مع الجمعية أو اتخاذ الجزاءات التي تتناسب مع الحالة.